

עין משפט
גד מצוה

יח:

חיישינן לשני שוירי. וא"ת א"כ לרצ הונא היאך יגרש כל אדם את אשתו לר"מ דאינו מוכיח מתוכו כיון דחיישין לשני שוירי וי"ל כיון דלא הוחזקו הוי שפיר מוכיח מתוכו ומ"מ כשנפל חיישין: **נפך** דק ואשכח כ"ל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר.

חיישינן לשני שוירי וא"ל ^{(א}רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי מינך רב הונא נפך דק ואשכח דתנן ^{(ב}כל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר והא בי דינא דרב הונא דבי מקום שהשיירות מצויות דמי וקא פשיט רבה דיהזיר אלמא אי הוחזקו שני יוסף בן שמעון אין אי לא לא עבד רבה עובדא ^{(ג}(בההוא גימא דאשתכח) בי כיתנא דפומבריתא כשמעתיה איכא דאמרי היכא דמזבני כיתנא והוא שלא הוחזקו אע"ג דשכיחין שיירתא ואיכא דאמרי היכא דתרו כיתנא ואע"ג דהוחזקו דלא שכיחא שיירות רבי זירא רמי מתניתין אברייתא ומשני תנן המביא גט ואבד הימנו מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול ורמינהי ^{(ד}אמצא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה אין הבעל מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה קתני מיהת בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה ואפילו לזמן מרובה ומשני כאן במקום שהשיירות מצויות וכאן במקום שאין השיירות מצויות איכא דאמרי והוא שהוחזקו דלא נהדר והיינו דרבה איכא דאמרי דאע"ג דלא הוחזקו לא נהדר ופליגא דרבה בשלמא רבה לא אמר כר' זירא מתניתין אלימא ליה לאקשוויי אלא רבי זירא מ"ט לא אמר כרבה אמר לך מי קא תני הא אמר תנו נותנין ואפי' לזמן מרובה דלמא הא אמר תנו נותנין ולעולם כדקיימא לן לאלתר למ"ד לר' זירא במקום שהשיירות מצויות ואע"ג שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון ופליגא דרבה במאי קא מיפלגי רבה סבר דקתני כל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר דאשתכח בב"ד עסקינן וב"ד במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו לא יחזיר לא הוחזקו יחזיר ורבי זירא אמר לך מי קתני כל מעשה ב"ד שנמצאו בב"ד כל מעשה ב"ד יחזיר קתני ולעולם דאשתכח אבראי ר' ירמיה אמר יבגון דקא אמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון אי הכי מאי למימרא מהו דתימא ליחוש דלמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדים קא משמע לן רב אשי אמר ^{(ה}יבגון דקא אמר נקב יש בו בצד אורת פלונית ודוקא בצד אורת פלונית אבל נקב בעלמא לא רב אשי מספקא ליה ^{(ו}סימנים אי דאורייתא אי דרבנן רבה בר בר חנה אירכס

חיישין לשני שוירי. אע"פ שגא אחד לפנינו ואמר ממני נפל ופלוגי היה משלחו לאשתו ויודעין אנו שאין שם כשוריר שני אנשים ששמותיהן שוין חיישין שמא שוריר אחרת יש ויש זה יוסף בן שמעון אחר: ואמר ליה רצ חסדא לרצה גרסינן: כל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר. כל מילתא דאחא לב"ד לקיים דליכא למיחש לנמלך עליהן שלא ליתנן הרי זה יחזיר וזה מקיים צב"ד היה ולכן הוצא שם: כשמעמיה. דבעינן תרמי והכא חדא הוא דהואי ואכשריה: היכא דמוצני כיסנא. דשיירות מצויות שם לצא ולקנות ואהדריה משום דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר שנכתב זה ולא חיישין לומר יש עיר אחרת ששמה כזו: ואיכא דאמרי היכא דפרו כיסנא. צמי המשרה שם נמלא הגט. ומאי כשמעמיה שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בלאותה עיר שנכתב זה ואכשריה דצמקוס שנמלא בו לא היו שיירות מצויות: כשלמא רבה. דלמר סיניא ארומיא דמתניתין דגיטין אמתני' דנויקין: לא אמר כר' זירא. דרמא מתני' אברייתא: דמתסיתין אלימא ליה לאקשוויי. משום דהא עיקר ויש תימא כסותרות זו את זו ונריך לחזר שימייסצו דאילו צרייתא יש לומר אינה עיקר רבי לא שגאה רבי חייא מניין לו: ולעולם כדקיימא לן כשנמצא לאלתר. ואם לאו פסול שמא אינו של זה. אבל צרייתא ליכא לשנוי הכי דכיון דתנא כהדיא יחזיר לאשה הוה ליה לפלוגי בין לאלתר בין לזמן מרובה דלא מציא למתניתין דהתם לא יחזיר תנא ומדוקיא הוה דייק יחזיר היכא דלמר תנו וכיון דלא תנא יחזיר לא הוה ליה לפלוגי: דאשכחא אכראי. שאין השיירות מצויות: ר' ירמיה אמר. הא דקתני יחזיר כגון דלמרי עדים החתומין כהו ודוקא כזד אות פלונית. דהוה ליה סימן מובהק. ואפילו אם תימצי לומר גבי חורת אצידה כסימנין דאיבעיא לן לקמן ^{(ד}ק כו). דלדורייתא או דרבנן אפילו פשטת סימנין דרבנן יש לסמוך על סימן מובהק כזה למשרי אשת איש דלדורייתא: מספקא ליה לרצ אשי סימינין. שמחזירין כהן אצידה אי דלדורייתא היא ואפילו באיסור דלדורייתא סמיכין אסימן כל דהו: אי דרבנן. ודוקא באצידה שהפקר סמיכין. ואי קשיא נימא הכי קסבר סימנין דרבנן ונפשוט בעיין דלקמן לאו פירכא היא דמגלן דפשיטא ליה אי נמי מספקא ליה אית עליה למיסר מספיקא:

אירכס חזרת אצידה כסימנין דאיבעיא לן לקמן ^{(ד}ק כו). דלדורייתא או דרבנן אפילו פשטת סימנין דרבנן יש לסמוך על סימן מובהק כזה למשרי אשת איש דלדורייתא: מספקא ליה לרצ אשי סימינין. שמחזירין כהן אצידה אי דלדורייתא היא ואפילו באיסור דלדורייתא סמיכין אסימן כל דהו: אי דרבנן. ודוקא באצידה שהפקר סמיכין. ואי קשיא נימא הכי קסבר סימנין דרבנן ונפשוט בעיין דלקמן לאו פירכא היא דמגלן דפשיטא ליה אי נמי מספקא ליה אית עליה למיסר מספיקא: אירכס

כיון דנאמן לומר גרשתיה כדאמר פרק יש נוחלין ^{(ב}צ"ד דף קלד: אפילו נפל מאחר נחזיר לה לראיה צעלמא וי"ל דנאמן לומר גרשתיה ותהא מגורשת מכאן ולהבא הואיל וצידו לגרשה אבל הכא שאומר שכבר גרשה מוזמן הסכוד בגט כמו שאינו נאמן למפרע כך אינו נאמן להבא יחזיר לאשה דקתני היינו בעדים ותתגרש צו בחזרה זו ולא חיישין שמא מאחר נפל ואפילו לזמן מרובה:

מעולם לא חתמנו אלא ע"ג אחד בו'. ואומר הצעל שהוא אותו יוסף וא"ת והלא כשאין העדים אומרים כן אינו נאמן לומר שהוא שלו אלא אנו חוששין שמא מאחר נפל ועתה שעדים אומרים שלא חתמו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון למה יהא נאמן ליחוש שמא לאחר חתמו ולא לזה וי"ל דאף כי אין עדים מה שאינו נאמן אע"ג שאומר מכיר אני שהוא שלי לפי שמספק אומר שהוא שלו לפי שסבור שלא אציד אחר גט רק הוא לכך אומר שהוא שלו אע"פ שאינו מכיר אבל כשעדים אומרים שלא חתמו רק על גט אחד של יוסף בן שמעון צמוד לא יסקר אם חתמו לאחר לומר ^{(ה}שלא חתמו דאינו חשוד לקלקלה כמו שנאמן לומר גרשתיה ואית ספרים דגרסי אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון זה אחי שפיר טפי ונריך לומר שלא ראו עדים החתומה דאי ראו החתומה שהיא שלהם א"כ הוה ליה למימר מהו דתימא דלמא אתרמאי עדים כעדים ותתימה כחתימה:

יחזיר לזמן מרובה, כגון דקאמרי עדים. החתומים צו, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. ואזנו חתמו לאיש זה החמוצו ^(שש). כגון דקא אמר. האי שלח שאבדו נקב כו' ^(שש). ודוקא. נקט רב אשי בצד אורת פלונית. דהוי סימן מובהק דאין עדות כזויה מזו ^(שש). מספקא ליה סימנים אי דאורייתא אי דרבנן. הא דלמרינן באלו מילואי ^(כו). שמחזירין אצדה כסימנין ואיבעיא לן התם דלדורייתא או דרבנן, לרצ אשי נמי מספקא ליה. הלכך באיסור אשת איש לא סמיכין אסמנין צעלמא, דלמא סימנין דרבנן וצממונא הוא דמלו רבנן לפסיק, דהפקר צ"ד הפקר, וטעמא דתקנתא התם מפרש, אבל למישרי איסורא לא מלו רבנן לעקור דבר מן המורה, והאי דלא אמר קסבר סימנין דרבנן, משום דהתם מיבעיא לן ומהכא לא מנינן למיפשע דאי נמי מספקא ליה קאמר מספיקא ^(שש).

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

מסורת הש"ס

א) לקמן כ: גיטין ס. ב"ב קטב:
ב) ונשל סו: לקמן כ.א.
ג) רש"ל מ"ז, (ד) גיטין ס.,
ה) גיטין סו:
ו) לקמן ס: מולין עט:
ז) ונ"י מוס' בימות קטו:
ח) ד"ה יתקן, (ט) כ"ז של. רש"י.



מוסף רש"י

חיישינן לשני שוירי. אע"פ שכשוריר הידוע לנו אף צה שני יוסף בן שמעון, שמא יש שוריר אחרת שיש שם יוסף בן שמעון וסם נכתב ומתשלח אחר נפל ^{(א}לקמן כו). והא בי דינא דרבי הונא. היו צריכין לו לרין ולהוראה ובאים שם וקפשיט רבה דיהזיר, ש"מ משום דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון ורמינהי ^{(ב}אמצא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה אין הבעל מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה קתני מיהת בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה ואפילו לזמן מרובה ומשני כאן במקום שהשיירות מצויות וכאן במקום שאין השיירות מצויות איכא דאמרי והוא שהוחזקו דלא נהדר והיינו דרבה איכא דאמרי דאע"ג דלא הוחזקו לא נהדר ופליגא דרבה בשלמא רבה לא אמר כר' זירא מתניתין אלימא ליה לאקשוויי אלא רבי זירא מ"ט לא אמר כרבה אמר לך מי קא תני הא אמר תנו נותנין ואפי' לזמן מרובה דלמא הא אמר תנו נותנין ולעולם כדקיימא לן לאלתר למ"ד לר' זירא במקום שהשיירות מצויות ואע"ג שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון ופליגא דרבה במאי קא מיפלגי רבה סבר דקתני כל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר דאשתכח בב"ד עסקינן וב"ד במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו לא יחזיר לא הוחזקו יחזיר ורבי זירא אמר לך מי קתני כל מעשה ב"ד שנמצאו בב"ד כל מעשה ב"ד יחזיר קתני ולעולם דאשתכח אבראי ר' ירמיה אמר יבגון דקא אמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון אי הכי מאי למימרא מהו דתימא ליחוש דלמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדים קא משמע לן רב אשי אמר ^{(ה}יבגון דקא אמר נקב יש בו בצד אורת פלונית ודוקא בצד אורת פלונית אבל נקב בעלמא לא רב אשי מספקא ליה ^{(ו}סימנים אי דאורייתא אי דרבנן רבה בר בר חנה אירכס

יחזיר לזמן מרובה, כגון דקאמרי עדים. החתומים צו, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. ואזנו חתמו לאיש זה החמוצו ^(שש). כגון דקא אמר. האי שלח שאבדו נקב כו' ^(שש). ודוקא. נקט רב אשי בצד אורת פלונית. דהוי סימן מובהק דאין עדות כזויה מזו ^(שש). מספקא ליה סימנים אי דאורייתא אי דרבנן. הא דלמרינן באלו מילואי ^(כו). שמחזירין אצדה כסימנין ואיבעיא לן התם דלדורייתא או דרבנן, לרצ אשי נמי מספקא ליה. הלכך באיסור אשת איש לא סמיכין אסמנין צעלמא, דלמא סימנין דרבנן וצממונא הוא דמלו רבנן לפסיק, דהפקר צ"ד הפקר, וטעמא דתקנתא התם מפרש, אבל למישרי איסורא לא מלו רבנן לעקור דבר מן המורה, והאי דלא אמר קסבר סימנין דרבנן, משום דהתם מיבעיא לן ומהכא לא מנינן למיפשע דאי נמי מספקא ליה קאמר מספיקא ^(שש).